

1500453-37.2019.8.26.0621

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa

Comarca: Lorena

Foro: Foro de Lorena

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/02/2022

... "vapor", indivíduo comprometido com o narcotráfico, responsável por realizar a mercancia junto aos usuários, especialmente nas ruas, e que traz junto ao corpo, pouca quantidade de droga, visando justamente dificultar a caracterização do tráfico, em caso de flagrante pela polícia, mantendo maior quantidade de entorpecente sob sua vigilância, em local próximo ao local de sua atuação. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lorena

Foro de Lorena - Vara Criminal

Av. Eptácio Santiago, 99, Lorena-SP - cep 12600-530

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500453-37.2019.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500453-37.2019.8.26.0621

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2126549/2019 - 2º Distrito Policial de Lorena, 5011445 - 2º Distrito Policial de Lorena, 831/19/204 - 2º Distrito Policial de Lorena

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIO MATHEUS DA SILVA OZORIO

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de JÚLIO MATHEUS DA SILVA OZORIO, qualificado nos autos, na qual lhe é atribuída a autoria do crime tipificado no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, nos termos da inicial acusatória de fls. 58/59.

Oferecida a denúncia, o réu foi notificado (fls. 75), apresentando defesa prévia, às fls. 80/81. Não sendo caso de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 24/06/2019. Após, designou-se audiência de instrução e julgamento, nos termos do artigo 56, da Lei 11.343/06 (fl. 96/97).

Durante a instrução criminal procedeu-se à inquirição das testemunhas, sendo o réu interrogado ao final. Encerrada a instrução, as partes apresentaram as suas alegações finais, na forma de memoriais escritos.

O Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal, com a consequente condenação do réu, nos exatos termos da denúncia (fls. 200/206).

Já a douta defesa requereu a parcial procedência da ação penal, "reconhecendo-se a causa de diminuição [§4º do art. 33], aplicando-a no grau máximo [2/3], fixando-lhe o regime inicial aberto [art. 59, c.c. art. 33, §3º, c.c. o §2º, 'c', deste artigo 33,], atento às Súmulas 440 do STJ; 718 e 719 do STF. Subsidiariamente, substituindo-lhe a pena corporal por restritivas de direito [art. 44, I, II e III, todos do Código Penal], considerado o tempo de prisão cautelar [art. 387, §2º do CPP]" (fls. 210/214).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo laudo toxicológico definitivo de fls. 194/196, o qual atestou a presença de "cocaína", substância presente na lista, da Portaria SVS/MS 344/98, e atualizações posteriores; bem como as provas orais existentes nos autos.

A prova de autoria também é certa, recaindo sobre a figura do acusado. A começar pela sua confissão.

Decerto, durante o ato destinado a sua autodefesa, o réu admitiu o narcotráfico. Procurou justificar seu ato, dizendo que estava desempregado e precisando de dinheiro à época, e que aquela foi a primeira vez que assim agiu.

No entanto, esclareço que a prova acusatória não se resume à confissão do acusado.

Com efeito, o policial militar Sérgio Israel dos Santos Júnior, contou que estava em patrulhamento de rotina por local conhecido pela venda de entorpecentes, quando avistou o réu entregando algo ao motorista de um carro preto. Afirmou que o acusado, ao perceber a aproximação da viatura, dispensou algo ao chão (três pinos de "cocaína"). Ato contínuo, tentou abordar o referido veículo, porém, sem sucesso. No entanto, conseguiram deter o réu, o qual indicou o local onde guardava mais entorpecentes, encontrando ainda em sua posse, dinheiro. Por fim, o referido policial esclareceu que o próprio Júlio admitiu que ali vendia drogas.

O seu companheiro de farda, Waldir Santos Amorim, depôs em sentido semelhante.

Pois bem. Como se vê, a prova em juízo não destoou em momento algum da confissão do réu, encontrando amparo no conjunto probatório, em especial, nos depoimentos dos policiais responsáveis por realizarem sua prisão em flagrante.

Observo que a conduta do réu assemelha-se à figura do chamado "vapor", indivíduo comprometido com o narcotráfico, responsável por realizar a mercancia junto aos usuários, especialmente nas ruas, e que traz junto ao corpo, pouca quantidade de droga, visando justamente dificultar a caracterização do tráfico, em caso de flagrante pela polícia, mantendo maior quantidade de entorpecente sob sua vigilância, em local próximo ao local de sua atuação.

Destarte, diante da robustez da prova acusatória, o caso é de condenação, nos exatos termos da denúncia.

Passo à pena.

O réu é primário e de bons antecedentes. Além disso, a quantidade e natureza das drogas apreendidas não excedem ao tipo penal.

Assim, à luz das circunstâncias judiciais favoráveis, estabeleço a basilar no piso legal, ou seja, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, forte no artigo 65, incisos I e III, alínea "d", do Código Penal. Porém, deixo de reduzir a pena, vez que já fixada no mínimo legal, conforme jurisprudência sumulada sobre o assunto (Súmula 231, do STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"). Não existem agravantes.

Na última etapa, reconheço a redutora disposta no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, por se tratar de réu primário e sem antecedentes, e à minguia de prova minimamente segura de que este integre organização criminosa, ou se dedique às atividades dessa natureza.

Logo, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), considerando seu passado criminal irretocável até aqui, finalizando-a em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, ausentes causas modificadoras.

Malgrado posição pessoal em sentido contrário deste Magistrado, certo é que a jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentou o entendimento de que a figura do tráfico privilegiado, não mais ostenta natureza hedionda, razão pela qual curvou-me a tal posição, prestigiando, assim, a uniformidade das decisões judiciais.

Neste sentido:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS NA SUA FORMA PRIVILEGIADA. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. CRIME NÃO EQUIPARADO A HEDIONDO. ENTENDIMENTO RECENTE DO PLENO DO SUPREMO, TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO HC 118.533/MS. REVISÃO DO TEMA ANALISADO PELA TERCEIRA SEÇÃO SOB O RITO DOS REPETITIVOS. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA Nº 1.329.088/RS. CANCELAMENTO DO ENUNCIADO Nº 512 DA SÚMULA DO STJ. (...) 3. Acolhimento da tese segundo a qual o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo, com o consequente cancelamento do enunciado 512 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça." (STJ, Recurso Repetitivo, Tema 600, Pet 11796/DF, Rel. Maria Thereza de Assis Moura, j. em 23/11/2016).

Assim, fixada tal diretriz, em consonância com o quanto disposto no artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, fixo o regime inicial aberto.

Por fim, fixo o dia-multa no piso legal, com base no salário-mínimo na data dos fatos, atualizado até o momento do seu efetivo pagamento, por serem parcas as informações acerca da situação financeira dos acusados, forte no artigo 43, da Lei 11.343/06.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar JULIO MATHEUS DA SILVA OZORIO, qualificado nos autos, por violação do tipo penal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, a uma pena de 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, diária mínima, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, com valor total da pena de multa a ser atualizado nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal.

Embora também já tenha decidido de modo contrário no passado, rendo-me, uma vez mais, ao entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal Federal acerca da possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na hipótese do reconhecimento da figura privilegiada do tipo (entendimento esposado no paradigmático Habeas Corpus nº 97.256/RS).

Saliente-se que a Resolução nº 5 do Senado, publicada em 16 de fevereiro de 2012, com efeito erga omnes, suspendeu a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", inserida no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, consagrando o princípio constitucional da individualização da pena.

Desse modo, passo a verificar a possibilidade de aplicação das penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 e seguintes do Código Penal.

No caso dos autos, considerando as condições pessoais da acusada, primária, bem como as circunstâncias judiciais favoráveis, entendo viável a substituição.

Assim, a pena privativa de liberdade será substituída por duas penas restritivas de direitos.

A primeira será a prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena substituída, cabendo ao juízo de execuções criminais especificar o local da prestação de serviços.

Já a segunda, será a prestação pecuniária, no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais), a ser depositada em prol da conta judicial administrada por este Juízo, e futuramente revertido em favor de entidade sem fins lucrativos nele previamente cadastrado.

Custas pelo vencido.

Caso ainda não tenha sido realizado, encaminhem-se as drogas e demais apetrechos, oficiando-se à autoridade policial para proceder à sua destruição.

Decreto o perdimento da quantia apreendida, em favor da União, ante as evidências de ser originária do vil comércio, conforme acima exaustivamente fundamentado, com fulcro no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal. Expeça-se o necessário, com o trânsito em julgado.

A propósito:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico ilícito de DROGAS - Preliminar - Restituição de valor apreendido - Desacolhimento - Caderno processual que indica que o numerário questionado é proveniente da prática do tráfico de drogas - Inexistência de prova segura acerca da origem lícita do dinheiro apreendido - Perda em favor da união corretamente determinada - Inteligência dos arts. 62 e 63 da Lei n.º 11.343/06 - Preliminar rejeitada. (...) Condenação mantida. (...) - Recurso desprovido". (TJSP; Apelação Criminal 1500220-88.2021.8.26.0356; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mirandópolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 08/11/2021; Data de Registro: 08/11/2021) (Ênfase minha).

Oportunamente, também após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes providências: a) Expeça guia de execução definitiva ou seu complemento; b) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhadas de fotocópia desta decisão, para cumprimento do disposto nos artigos 71, §2º do Código Eleitoral c/c inciso III do artigo 15 da Constituição da República; c) Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias; d) Oficie-se a autoridade policial nos termos do artigo 72, da Lei 11.434/06, sobre a amostra guardada para contraprova; e e) Adotadas as cautelas legais, arquivem-se com baixa.

P.I.C

Lorena, 11 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA